

利用について

著作物：An Unnamed Resistor 名義で公開する文章・分析・付随資料一切 ライセンス：CC BY-NC-SA 4.0 公開日：2026 年 5 月 8 日

はじめに

この文書は、本著作物をどう使ってもらえると嬉しいか、どう使わないでほしいかを、できるだけ平易に書いたものである。

本著作物は、答えを与えるための権威ではなく、読者自身の思考を触発するための素材である。著者は、自分を「思想の裁定者」や「正義の提供者」として上位に置くことを望まない。著者の結論と異なる結論に読者が到達することは、本著作物の最大の成功とすら考えている。

そのため、利用条件はできるだけ単純にした。読み込まなければ使えない条件は、その時点で公平でも透明でもないからだ。基本はクリエイティブ・コモンズの標準ライセンス（CC BY-NC-SA 4.0）に委ね、それで処理しきれない部分だけを補足する。

本文書の構造

本文書には、性質が完全に異なる三つの層が含まれる。混同しないでほしい。

層	該当箇所	性質
法的な利用条件	§ 1～ § 4	CC BY-NC-SA と著作権法に基づく。これを守れば、著者に確認することなく自由に利用できる
個別相談の窓口	§ 1.5	§ 1～§ 4 の範囲を超える利用をしたい場合のコンタクトポイント
著作者からの依頼	§ 5	法的拘束力はない。CC を守って利用してくれる人に対して、著者が個別にお願いしたいこと

1. ライセンス：CC BY-NC-SA 4.0

前置き：なぜこのライセンスを選んだか

本著作物は、次の四つを同時に満たしたい。

- 議論として広がってほしい（だからオープンにする）
- 誰がどの文脈で書いたかは消えてほしくない（だから出典表示を求める）
- 当事者の不自由を外野が収益化する素材にはしてほしくない（だから営利利用は別扱いにする）
- 派生物が囲い込まれて閉じてしまうことも防ぎたい（だから派生物にも同じ条件を継承してもらう）

CC BY-NC-SA 4.0 は、この四つを国際的に通用する形でほぼそのまま実装している。独自の規約を作るより、世界中で意味の通じる標準ライセンスに乗ったほうが、利用者にとっても著者にとっても透明性が高い。

1.1 ライセンスの内容

本著作物は、次の三条件を守れば自由に利用できる。

- **BY（表示）** - 著作者名（An Unnamed Resistor）と元作品の情報（タイトル、URL 等）を示す
- **NC（非営利）** - 営利目的での利用はしない
- **SA（継承）** - 翻訳・要約・改変などの派生物を作る場合、それを同じ CC BY-NC-SA で公開する

公式の条文：<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ja>

1.2 「非営利」の境界（補足）

CC 自体の「非営利」の定義（金銭的補償または商業的利得を主な目的としない利用）はやや抽象的なので、本著作物の場合に何が**営利に該当するか**を、できるだけ具体的に示す。

営利に該当するもの（§ 1.5 の個別相談が必要）

- 広告収益化された動画・配信での利用（Twitch、ニコ動等の収益化。YouTube は § 1.3 を参照）
- アフィリエイトリンクが設置された記事・動画
- 配信・ライブ動画におけるスーパーチャット・スーパーサンクス・投げ銭等の対価機能
- メンバーシップ限定・サブスクリプション限定の配信・記事
- 有料記事、購読限定記事、ペイウォール内コンテンツ
- 商業出版物、有償講義、企業研修、社内資料
- プロダクト・サービス設計への組み込み
- NFT 化・トークン化、ブロックチェーン連携での収益化
- 他サービスへのデータ転売

非営利として扱える典型例

- 個人の学習ノート、研究メモ
- 広告のついていない個人ブログ・SNS
- web 記事に標準機能として備わったチップ・サポート機能の設置（本著作物の利用に関連付けた誘導・呼びかけを行わない場合に限る）
- 学術研究、論文（査読・非査読を問わない）
- 教育機関での無償の授業資料
- 公的機関による政策検討資料

媒体側が自動挿入する広告について

利用者が無効化できない、媒体側が自動挿入する広告（一部の無料ブログサービス等）が表示される場合は、原則として営利利用扱いとする。例外的に許可が必要な場合は § 1.5 で個別相談してほしい。

1.3 YouTube 等動画サイトでの利用について

前置き

YouTube をはじめとする動画プラットフォームは、収益化機能が動画ごと・配信ごと・チャンネル全体に分かれて重なっている。利用者が意図せず NC 条件を超えてしまう可能性が高いので、本セクションで原則を明示する。

原則

当該動画またはライブ配信に広告収益化を設定せず、かつ概要欄・コメント欄等にアフィリエイトリンクその他、収益獲得に結びつき得る導線を設置しない場合に限る、原則として許諾する。

許諾の対象外となる利用形態

以下に該当する利用形態は、§ 1.5 の個別相談を要する。

- スーパーチャット・スーパーサンクス・投げ銭機能を有効化したライブ配信
- メンバーシップ限定動画・限定コンテンツ
- 有料プレミアム配信、有料チケット制配信
- スポンサー付き動画、企業案件動画
- その他、何らかの対価性を伴う利用形態

1.4 CC の範囲を超えた利用が起きた場合

前置き

ここはやや固い話になるが、何が起きるかを論理的に説明しておく。脅したいのではなく、利用者が事前に状況を把握できるようにしておきたいからだ。

説明

CC BY-NC-SA 4.0 には、「条件を守らない利用には、ライセンスは適用されない」という仕組みが組み込まれている（同ライセンス第 6 条参照）。

つまり、NC（非営利）または BY（出典表示）または SA（継承）の条件を破った利用については、

- CC に基づく利用許諾は自動的に失効する
- その時点から先は、著作権法上の引用要件（§ 2）を満たしているかどうかだけが、適法／不適法の判断基準になる
- 引用要件を満たさない部分は、CC があろうとなかろうと通常の著作権侵害として扱う

これは特別な罰則ではない。CC を守らなくなった瞬間、CC がなかった世界に戻る、というだけの話である。

1.5 個別相談窓口

CC で許されない利用（営利利用、その他の特殊利用）をしたい場合は、メールで個別に相談してほしい。

連絡先：an_unnamed_resistor@structuralunderstanding.com

審査基準を事前には詳しく定めない。ケースごとに、利用目的・媒体・分量・文脈を見て個別に検討する。返答に時間がかかる場合がある（数週間程度を目安）。

2. 引用について

前置き

CC BY-NC-SA とは別に、各国の著作権法には「引用」という権利制限がある。本著作物の引用は、**CC の条件を満たさない場合でも**、著作権法上の引用要件を満たす範囲では許容される（強行規定としての権利制限）。

このセクションは、「引用」が成立するために何が必要かを具体化したものである。

2.1 引用の要件

日本国著作権法第 32 条に基づき、次のすべてを満たす利用は、許可を要しない。

- **出典の明示**：本著作物の情報（著者名、作品名、URL 等）を示す
- **主従関係の明確性**：引用部分が従であること
- **明瞭区別**：引用部分を引用符・ブロック引用などで明確に区別する
- **必要最小限**：引用の目的に照らして必要最小限の範囲に留める

各国の引用規定（米国のフェアユース等）を主張して利用する場合、その成立要件を立証するのは利用者の責任となる。

2.2 「引用」と「翻案」の区別

次の利用は、引用には該当しない。著作権法上の「翻案」（第 2 条第 1 項第 11 号）または「複製」に該当する可能性がある。

- 要約・サマリー（本文の主要内容を短縮した形式）
- 言い換え・パラフレーズ（異なる表現で同じ内容を再述したもの）
- 再構成・編成（複数の引用部分を組み直したり、構成を変更したもの）
- 翻訳（異なる言語への翻訳）
- 抄録・解説（原文を分析し、独自の解釈を加えたもの）
- 図表化・ビジュアル化（テキストの内容をグラフ・表・図解に変換したもの）

これらを行いたい場合は、CC BY-NC-SA の条件のもとで実施するか、CC を超える利用については § 1.5 の個別相談窓口を通じて許諾を得てほしい。

2.3 記述的サマリー（許可不要）

次の条件をすべて満たす「記述的サマリー」は、本著作物の記事内容を再構成しない事実的紹介行為として、引用にも翻案にも該当しないものとして扱う。

- 本文表現の引用を一切含まないこと（語句の抽出・焼き直し等も含む）

- 内容の再構成・要約・解釈・編集を行わないこと
- 記事の種類・主題・分析観点等を、利用者固有の文体で説明すること
- サマリー自体が第三者への断罪・攻撃・評価の根拠として利用されないこと

記述的サマリーの例：「本記事は、VTuber 産業の契約構造を社会学的視点から分析したものである。」—これは記事内容の再構成を伴わず、文書の性質を紹介するのみであり、許容される。

禁止される行為：本文の論旨・結論の要約、論点・主張の列挙、キーフレーズの抽出、構造の再現、表現の類似・焼き直し・語彙の置換、評価的・比較的記述、記述的サマリーを装った批判・評価・政治的主張の補強、他者への攻撃・断罪の根拠としての利用。これらは記述的サマリーの範囲を逸脱し、無断利用として扱われる。

出典表示：記述的サマリーは出典表示を必須としないが、任意にリンクを掲載する場合は記事の正確性を損なわない範囲で行うこと。

著作権法上の位置付け：記述的サマリーは、著作権法上の複製・翻案・要約に該当せず、著作物性を生じない「事実的紹介行為」として扱われる。ただし、本文表現に踏み込んだ場合はこの限りでなく、通常の引用制限および本文書の適用対象となる。

3. アイデア・事実・思想の自由な利用

前置き

著作権法は「表現の形式」を保護するもので、「思想の内容」自体は保護しない。ここはしばしば誤解されるので、明示しておく。

利用者は、本著作物に含まれるアイデア・事実・思想について、著作権法上の制限なく自由に活用できる。

3.1 自由に利用できるもの

- **アイデア・コンセプト：**本著作物に含まれるアイデア、研究の方向性、分析の視点
- **事実・データ：**引用・分析されている統計、年号、数値、出来事
- **言語・概念：**「構造的理解」「思考主体性」など、汎用的な言語や理論的枠組み
- **思想・主張：**本著作物で展開される思想、価値観、哲学的立場

3.2 こういう使い方は歓迎する

- 本著作物のアイデアに基づき、独自の分析を書く
- 本著作物に引用された事実やデータを独自に分析する
- 本著作物の思想に対して、異なる視点から批判・検討する
- 本著作物で示された視点を参考に、独自の結論に到達する

著者の結論に同意しないこと、批判すること、反証することは、本著作物の使い方

として何も問題ない。むしろ歓迎する。批判的検討を通じて読者が独立した判断に到達することこそが、本著作物の最高の成功であると考えている。

3.3 著作権が及ぶ行為（CC または個別許諾が必要）

- 本著作物の表現文体をそのまま複製する
- 本著作物の記述を改変して再配布する
- 本著作物の構成を模倣する

4. 著作者の利用方針

前置き

著者自身が、他者の著作物をどう扱っているかを示す。これは利用者への要求というより、「私はこういう基準でやっています」という宣言である。同じ基準を相互に期待しているとも言える。

4.1 公的機関の資料

UNESCO、EU、国連機関、各国政府機関等、公的機関が公開する資料については、当該機関の利用ポリシーに従い、慣行に準拠した形で利用する。

4.2 学術論文

学術出版物、学位論文、研究報告書等については、学術界の慣行（査読済み論文への出典表示、二次引用の適切な表記等）に厳密に従う。

4.3 企業・個人の著作物

日本国著作権法第 32 条（引用）の要件を厳密に遵守する。

- 出典の明示（著者名、作品名、URL、発表日等）
- 主従関係の明確性（引用部分が従であること）
- 引用部分の明瞭な区別（引用符、ブロック引用等）
- 必要最小限の範囲
- 著作物の改変なき利用

4.4 方針違反への対応

上記方針に反して利用された資料がある場合、指摘があれば速やかに修正・削除等の対応を行う。

5. 著作者からの依頼

以下は、**法的拘束力のない、著者からのお願い**である。CC BY-NC-SA を守って利用してくれる人にも、著者として共有しておきたいことがある。

本著作物は、力や情報の非対称性のもとで声を上げにくい立場に置かれた人々の経験を扱っている。そのため、法的に許される利用の中にも、著者として「こういう使い方は本意ではない」と言いたいものがある。具体的には、

- 本著作物を「絶対的な真実」「正義の根拠」として、第三者を攻撃・断罪す

る目的で使うこと

- 当事者にとっての切実な不自由を、外野が「コンテンツとして消費しやすい素材」として扱うこと
- 著者を結論の正しさを担保する「権威」として持ち出すこと

これらは、著者の意図と真逆である。

ただしこれらは、「読者と著者の間の信頼関係」のレベルでのお願いであり、強制ではない。お互いの誠実さを前提にしている。守られなかった場合に著者ができることは、自分の見解を改めて述べる、それくらいしかない。

それでも明示しておくのは、何が著者にとって重要かを示すこと自体が、本著作物の使い方を考える材料になると思うからだ。

6. その他

6.1 個人情報

著者は、本著作物の利用に関して個人情報を取得する仕組み（登録フォーム、誓約書、許可番号制等）を運用していない。CC BY-NC-SA は事前申請なしに利用できる仕組みなので、利用者は氏名等を提供する必要がない。

§ 1.5 の個別相談で連絡をもらう場合に限り、メールアドレスその他の連絡先を著者が把握することになる。これらは、当該相談・連絡対応のためのみに用い、商業利用・第三者提供は一切しない。

6.2 準拠法と裁判管轄

前置き

国際的に流通する著作物だからこそ、紛争が生じた場合にどこの法律で、どこの裁判所で扱うかを最初に決めておく必要がある。

具体的に想定しているのは、CC ライセンス違反が発覚しても利用者が修正・削除に応じない場合や、§ 1.5 の個別相談を経ずに営利利用が行われ、是正交渉が合意に至らない場合など、最終的に法的措置を検討せざるを得ない局面である。これがなないと、紛争のたびに「どこで裁くか」から争うことになり、結果として誰のためにもならない。

最初に決めておくのは、紛争を歓迎するためではなく、紛争が起きてしまった場合の処理コストを最小化するためである。

内容

- 準拠法：日本法
- 第一審の専属的合意管轄裁判所：東京地方裁判所

本文書の正式版は日本語版とし、他言語版は参考訳である。解釈に相違が生じた場合、日本語版の記載が優先する。

6.3 連絡先

an_unnamed_resistor@structuralunderstanding.com

著者の利用環境では、信頼性の低いメール・未承認ドメインからの送信が自動的に破棄される設定が適用されている場合がある。受信できなかった場合の不達責任は著者には及ばない。受信環境の整備は利用者側の責任となる。

改訂履歴

日付	内容
2026 年 5 月 8 日	初版公開

© An Unnamed Resistor

本著作物のライセンス : [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)